SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1092922 - SP (2026/0165854-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	CRISTHOFER KAUE URIAS (PRESO)
ADVOGADO	:	FABIO MOURAO DUTRA DE OLIVEIRA - SP461125
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente *habeas corpus* por reiteração de pedidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a impetração configura reiteração de pedidos já analisados, impedindo o conhecimento do *habeas corpus.*

III. Razões de decidir

3. Configura reiteração de pedidos a repetição da causa de pedir e dos pedidos em novas impugnações, ainda que direcionadas contra acórdãos diversos ou manejadas por vias processuais distintas, razão pela qual se mantém o não conhecimento do *habeas corpus.*

4. Embora os acórdãos impugnados sejam distintos, o agravante é representado pelo mesmo patrono e, em ambas as insurgências, busca-se a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime semiaberto. A controvérsia já foi apreciada por esta Corte Superior, configurando reiteração de pedidos, o que impede o conhecimento do *mandamus* quanto aos referidos temas.

Documento eletrônico VDA58566105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:00:39 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 10:38:57
Código de Controle do Documento: 24117949-4906-4391-acc6-881036a7d9ce

5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

---

1. A repetição de causa de pedir e de pedidos configura reiteração e impede o conhecimento de novo *habeas corpus* sobre matéria já apreciada.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 647-A e 654, § 2º; Lei n. 14.836/2024; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 33, § 2º, b.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 966.617/SP, Agravo regimental desprovido, trânsito em 4/8/2025; STJ, AgRg no HC 850.809/RJ, Quinta Turma, j. 27/2/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC 785.598/MG, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp 2.025.772/SP, Sexta Turma, j. 24/4/2023; STJ, AgRg no RHC 184.017/SP, Quinta Turma, j. 11/9/2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 818.875/MS, Sexta Turma, j. 25/9/2023; STJ, AgRg no HC 837.182/SP, Quinta Turma, j. 26/9/2023; STJ, AgRg no RHC 183.090/RS, Sexta Turma, j. 13/11/2023; STJ, AgRg no HC 777.969/SP, Quinta Turma, DJe 6/11/2023; STJ, AgRg no RHC 156.181/MS, Sexta Turma, DJe 24/2/2022; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.249.797/SE, Quinta Turma, DJe 30/6/2023; STJ, AREsp 2.483.649/SP, não conhecido, trânsito em 12/3/2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto por CRISTHOFER KAUE URIAS, contra decisão de minha relatoria em que indeferi liminarmente o *habeas corpus* em razão da reiteração de pedidos (fls. 1.110/1.113).

No presente recurso, a defesa afirma que o presente *habeas corpus* não se trata de reiteração do HC 966.617/SP anteriormente impetrado, pois tem outro objeto, ou seja, a existência de *bis in idem* na dosimetria pela utilização da quantidade de drogas para, simultaneamente, exasperar a pena-base, afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 e impor regime inicial fechado.

Alega a possibilidade da impetração de *habeas corpus* simultaneamente ao recurso especial, afastando o óbice da unirrecorribilidade, diante do risco concreto à liberdade de locomoção decorrente da prisão superveniente do agravante.

Reitera a ocorrência de *bis in idem* na dosimetria, uma vez que a quantidade de drogas foi utilizada tanto para exasperar a pena-base na primeira fase quanto para afastar a minorante do tráfico privilegiado na terceira fase.

Documento eletrônico VDA58566105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:00:39 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 10:38:57
Código de Controle do Documento: 24117949-4906-4391-acc6-881036a7d9ce

Argui a ilegalidade da fixação do regime inicial fechado, destacando que a fixação do regime mais gravoso baseou-se apenas na quantidade de droga e em fundamentação genérica, inclusive com erro material do acórdão ao mencionar “cocaína” em lugar de “maconha".

Requer, portanto, o provimento do recurso a fim de que seja redimensionada a pena do agravante, e fixado o regime inicial semiaberto.

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso (fls. 1148/1151).

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como estabelecido anteriormente, o presente *habeas corpus* traz pedido idêntico ao formulado no HC 966.617/SP, que não foi conhecido, e cujo agravo interposto contra a decisão foi desprovido, com trânsito em julgado certificado em 4/8/2025.

Na hipótese em exame, embora os acórdãos impugnados sejam diversos (apelação e revisão criminal manejadas perante o Tribunal de origem), em ambas as irresignações o agravante é patrocinado pelo mesmo causídico e a causa de pedir se confunde, consistente na aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, e na fixação do regime inicial semiaberto.

A matéria controvertida já foi analisada por esta Corte Superior, o que configura reiteração de pedidos, e obsta o conhecimento deste *mandamus* quanto aos mencionados temas.

Transcrevo, por oportuno, a fundamentação adotada pelo em. Ministro Relator para negar provimento ao agravo regimental no HC 966.617/SP, *in verbis:*

> *"Cuida-se de agravo regimental interposto por CRISTHOFER KAUE URIAS, contra decisão de fls. 175-180, que não conheceu do habeas corpus substitutivo, alegando não haver flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.*
>
> *Sustenta a parte agravante que a decisão agravada ignorou precedentes dos tribunais superiores ao não reconhecer a nulidade por invasão de domicílio, o direito à minorante do tráfico privilegiado, e ao impor regime inicial fechado de cumprimento da pena. Argumenta que a quantidade de droga apreendida não deveria, por si só, afastar a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, especialmente considerando que o agravante é primário, possui bons antecedentes e não há provas de envolvimento com organização criminosa.*
>
> ***Alega ainda que houve bis in idem na dosimetria da pena, pois a mesma justificativa foi utilizada para exasperar a pena base e para negar a minorante, além de determinar o regime inicial fechado.***

Documento eletrônico VDA58566105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:00:39 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 10:38:57
Código de Controle do Documento: 24117949-4906-4391-acc6-881036a7d9ce

Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconhecido o direito à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução penal, ou, subsidiariamente, para que seja fixado o regime inicial semiaberto.

[...]

O recurso não comporta provimento.

A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 175-180):

> *[...]*
>
> *O paciente foi condenado às penas de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.*
>
> *A defesa alega, em síntese:*
>
> *a) necessidade de reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público para que ofereça acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP;*
>
> *b) alteração do regime de cumprimento de pena.*
>
> *Ao final, requer a concessão da ordem para "o reconhecimento do direito do paciente à minorante do art. 33, § 4 °, da Lei 11.343/06, para que o i. juízo de primeiro grau remeta os autos ao Ministério Público para apresentação da devida proposta de acordo de não persecução penal e, assim, sane tal nulidade. Subsidiariamente, o reconhecimento do direito do paciente à minorante do art. 33, § 4 °, da Lei 11.343/06 para, diante do novo quantum de pena, determinar o regime inicial aberto de cumprimento com a substituição da pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos; 4. Ou, pelo menos, o reconhecimento do direito ao regime inicial semiaberto diante do quantum de pena atual (05 anos de reclusão) conforme art. 33, 2§, b, do CP" (e-STJ fls. 13-14).*
>
> *O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ fls. 154-162).*
>
> *É o relatório.*
>
> *Decido.*
>
> *[...]*
>
> *A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.*
>
> *Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024,* ***considerando que a negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado foi fundamentada na quantidade de droga apreendida (92,270kg de maconha) e na apreensão de petrechos (02 facas, 01 tesoura, 02 balanças de precisão, 01 rolo de papel filme, e 03 aparelhos celulares), conclusão que está de acordo com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria.***
>
> *[...]*
>
> *Nesse contexto, mantida a condenação nos moldes estipulados pelo Tribunal de origem, fica prejudicado o pedido de remessa dos autos ao Tribunal local para que o Ministério Público analise*

Documento eletrônico VDA58566105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:00:39 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 10:38:57
Código de Controle do Documento: 24117949-4906-4391-acc6-881036a7d9ce

a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução Penal (ANPP).

Quanto ao regime de cumprimento de pena, esta Corte entende que "'não se verifica bis in idem quando a natureza e a quantidade de drogas são utilizadas no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso' (AgRg no HC n. 850.809/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024)" (EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 785.598/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

[...]

Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.

Não há motivos para conclusão diversa, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida nos termos da jurisprudência desta Corte, no sentido de que, ***para afastar a benesse com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.***

Na hipótese, conforme se extrai dos autos, foi apreendida grande quantidade de drogas (92,270kg de maconha), além de petrechos (2 facas, 1 tesoura, 2 balanças de precisão, 1 rolo de papel filme, e 3 aparelhos celulares), o que constitui fundamentação idônea para a indicação de que o paciente se dedica às atividades criminosas, *razão pela qual a pretendida revisão do julgado não se coaduna com a estreita via do writ.*

[...]

Por fim, ***não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida na fixação do regime fechado, pois, conforme mencionado na decisão agravada, não se verifica bis in idem quando a natureza e a quantidade de drogas são utilizadas no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.***

[...]

Em suma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não foram trazidos fundamentos novos capazes de alterar o entendimento nela firmado, pelo que nego provimento ao agravo regimental."

Acrescento que, em face da mesma condenação, o ora agravante interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.483.649/SP, que não foi conhecido por óbices processuais, e transitou em julgado em 12/3/2025.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ pacificou orientação pela inviabilidade do enfrentamento da controvérsia, em virtude da reiteração de matéria já analisada pela Corte. A propósito, os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. RECURSO NÃO CONHECIDO. MERA REITERAÇÃO DO

Documento eletrônico VDA58566105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:00:39 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 10:38:57
Código de Controle do Documento: 24117949-4906-4391-acc6-881036a7d9ce

HC 837.242/SP. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO REGIMENTAL. IRRELEVÂNCIA. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A pendência do julgamento do agravo regimental interposto contra a decisão proferida no Habeas Corpus n. 837.242/SP não tem o condão de descaracterizar a constatação de que o presente recurso se trata de mera reiteração. De fato, a reiteração se verifica pela repetição dos pedidos e a indicação do mesmo ato coator - Habeas Corpus nº 2061064-74-23.2022.8.26.0000. Dessa forma, não é possível conhecer do recurso em habeas corpus.

- "O fato de a defesa haver buscado, por dois meios distintos - habeas corpus autônomo (já conhecido e denegado, repita-se) e posterior recurso especial - obter manifestação desta Corte Superior sobre a mesma tese, evidencia abuso do direito de litigar, o que acarreta um desnecessário gasto de recursos humanos e uma odiosa perda de tempo do órgão judicante, que já se vê sobrecarregado pela grande quantidade de feitos distribuídos e julgados diariamente." (AgRg no REsp n. 2.025.772/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 184.017/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS CORRÉUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

2. As questões relativas aos requisitos da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade da prisão, prisão domiciliar e extensão de benefícios concedidos aos corréus já foram devidamente analisadas por esta Corte, nos autos do RHC n. 183.547/RS, interposto pelo ora recorrente, impugnando a mesma decisão de prisão preventiva, decretada nos autos da Ação Penal n. 5009110-02.2022.8.21.0132/RS, tendo o recurso sido desprovido por decisão prolatada em 22/8/2023, configurando, portanto, reiteração de pedido, sendo inviável o seu enfrentamento por mais uma vez, visto que se cuida de matéria julgada.

3. A "aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente

Documento eletrônico VDA58566105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:00:39 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 10:38:57
Código de Controle do Documento: 24117949-4906-4391-acc6-881036a7d9ce

matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal" (AgRg no AgRg no HC n. 818.875/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

4. No caso em exame, embora o agravante esteja preso cautelarmente desde 21/12/2022, as peculiaridades do caso demonstram a complexidade do processo, tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus (mais de 40 investigados) com representantes distintos e a necessidade de realização de inúmeras diligências, bem como a apreciação de diversos pedidos formulados pelas defesas dos réus. Outrossim, a denúncia já foi oferecida e o feito está em fase de notificação dos réus para a apresentação de defesa.

5. De outro lado, "em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva" (AgRg no HC n. 837.182/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 183.090/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Sobre o ponto, de rigor destacar o asseverado pelo Ministro Messod Azulay Neto na apreciação do AgRg no HC n. 777.969/SP (Quinta Turma, DJe de 6/11/2023) no sentido de que "*Trata-se de* ***hipótese, inclusive, que ocorre até mesmo quando a reiteração de pedidos é realizada contra acórdãos diferentes ou em tipos de recursos e ações diversos*** *(AgRg no RHC n. 156.181/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/2/2022; e EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/6/2023)*".

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.

Documento eletrônico VDA58566105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 17/08/2026 às 01:00:39 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/07/2026 10:38:57
Código de Controle do Documento: 24117949-4906-4391-acc6-881036a7d9ce